

KI-Recht

Ursula Uttinger

Informatik

FH Zentralschweiz



KI und Recht

1. Welche Rechtsgebiete kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an AI denken?
2. Recht als Verhinderer?
3. Individuum – Unternehmen

KI und rechtliche Aspekte

- Datenschutz
- Urheberrecht/geistiges Eigentum
- EWR: AI-Act
- Haftung/Strafrecht
- Ethik.....

Was ist KI?

Künstliche Intelligenz bezeichnet den Einsatz komplexer Algorithmen, die grosse Datenmengen verarbeiten, um Muster zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben zu automatisieren, die menschliche Intelligenz nachahmen – jedoch ohne dabei echtes Bewusstsein oder Verstand zu besitzen, da KI letztlich nur auf Berechnungen und programmierten Regeln basiert und nichts mit echter Intelligenz im menschlichen Sinne zu tun hat.



KI und Urheberrecht

- Wer ist der Urheber?
- Natürliche Person
- Was ist ein Werk?
- Geistige Schöpfung mit individuellem Charakter
- Achtung: Geschäftsgeheimnisse
- AGB's des Anbieters der KI



Photo gewinnt: nie existiert



Das Siegerbild der Colorado State Fair: «Théâtre D'opéra Spatial» hat Jason Allen mit der KI-Software Midjourney erstellt.

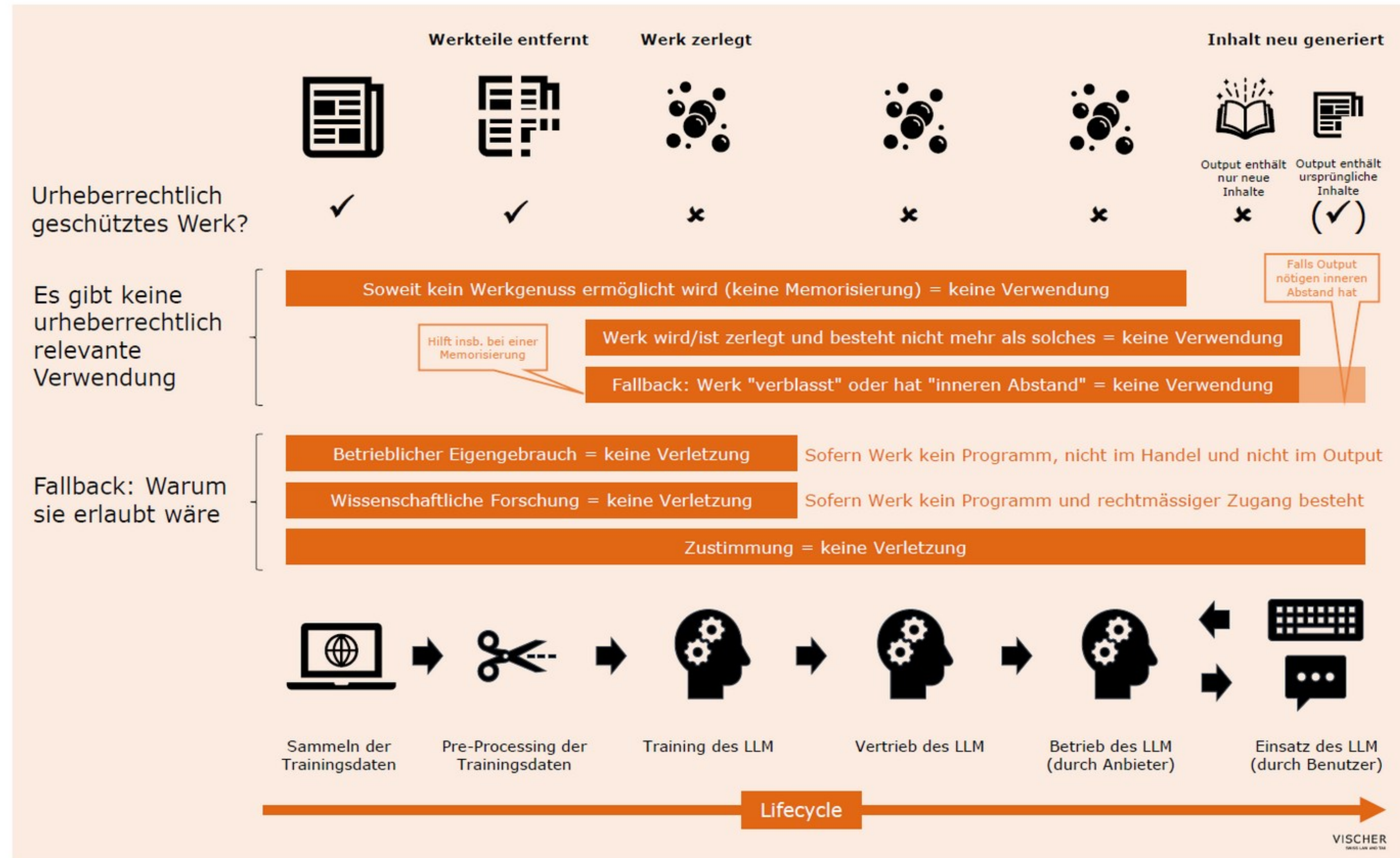
KI und Urheberrecht

Wie wird KI trainiert?

Öffentliche Quellen => keine Verletzung Urheberrecht

Wissenschaftsschranke von Art. 24d URG; hat Training für KI einen Forschungszweck?

Training eines LLM aus Sicht des Schweizer Urheberrechts.



KI und Urheberrecht

Vgl. IGE (Institut für Geistiges Eigentum):

«**Kann ein Resultat von ChatGPT eine Urheberrechtsverletzung sein?**»

Wenn ChatGPT Inhalte aus Werken verwendet, kann es heikel werden. Sind diese Inhalte im Output von ChatGPT nämlich noch erkennbar, so bedarf es in der Regel einer Einwilligung der Urheberinnen und Urheber. Allenfalls wäre unter Angabe der Quelle auch ein Zitat denkbar. Grundsätzlich besteht aber tatsächlich die Gefahr einer Urheberrechtsverletzung. Wer urheberrechtsverletzende Ergebnisse von ChatGPT verwendet, begeht ebenfalls eine Urheberrechtsverletzung. Die Verletzung bleibt bestehen.“

Sabrina Konrad

Versch. Vorstösse im Parlament zur Revision des URG:

- Besserer Schutz des geistigen Eigentums vor KI-Missbrauch
- Vgl. Stellungnahme pro Litteris

KI und Datenschutz

Datenschutz - Definitionen:

1. Zweck: „Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden.“
2. *Personendaten*: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen;
3. *Profiling*: jede Art der automatisierten Bearbeitung von Personendaten, die darin besteht, dass diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;
4. *Verantwortlicher*: private Person oder Bundesorgan, die oder das allein oder zusammen mit anderen über den Zweck und die Mittel der Bearbeitung entscheidet

Grundsätze Datenschutz

- Rechtmässigkeit
 - Treu und Glauben
 - Verhältnismässigkeit
 - Zweckbindung
 - Richtigkeit
 - Datensicherheit
-
- Anonymisierung/Vernichtung (Recht auf Vergessen)



AI-Act

KI-Verordnung bzw.

Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) (Text von Bedeutung für den EWR)

Anwendung – Art. 2 KI-Verordnung:

- Anbieter und Betreiber von KI-Systemen in der EU
- Einführer und Händler von KI-Systemen
- Produktehersteller
- Betroffene Personen in der EU

AI-Act – das Wichtigste in Kürze

KI wird nach Risiken eingestuft:

- Unannehmbare Risiken sind verboten (z. B. soziale Bewertungssysteme und manipulative KI).
- KI-Systemen mit hohem Risiko, die reguliert sind. (Hauptfokus des Gesetzes)
- KI-Systemen mit begrenztem Risiko, für die geringere Transparenzpflichten gelten: Entwickler und Betreiber müssen sicherstellen, dass die Endnutzer wissen, dass sie mit KI interagieren (Chatbots und Deepfakes).
- geringste Risiko ist unreguliert (einschließlich der meisten KI-Anwendungen, die derzeit auf dem EU-Binnenmarkt erhältlich sind, wie z. B. KI-gestützte Videospiele und Spam-Filter - zumindest im Jahr 2021; dies ändert sich mit der generativen KI).

AI-Act – das Wichtigste in Kürze 2/2

Schweiz nur, wenn: in der EU/EWR tätig oder deren KI-Produkte dort genutzt werden (KI-Systeme in Umlauf bringen, Produkte mit integrierten KI-Systemen vertreiben oder Dienstleistungen anbieten, die auf KI basieren **und** in der EU verwendet werden)

Art. 4 AI-Act: KI-Kompetenz:

„Die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen, wobei ihre technischen Kenntnisse, ihre Erfahrung, ihre Ausbildung und Schulung und der Kontext, in dem die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, sowie die Personen oder Personengruppen, bei denen die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, zu berücksichtigen sind.“

KI-Konvention Europarat

„Rahmenübereinkommen des Europarates über künstliche Intelligenz und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“

keine spezifischen Verbote von KI-Anwendungen vor, sondern verpflichtet die Vertragsparteien zur Prüfung der Notwendigkeit von Moratorien oder Verboten.

36 Artikel – 12 Seiten!

Wichtigste Grundsätze

- Menschenwürde und individuelle Autonomie
- Transparenz und Übersichtlichkeit
- Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit
- Gleichstellung und Nicht-Diskriminierung
- Privatsphäre und Datenschutz
- Sicherheit
- Sichere Neuerungen

Aus dem Bericht des BJ zur Analyse von KI

Schweiz hat bereits Regelungen, die auch auf KI anwendbar sind

Stärkung der Transparenz

Ev. noch eine allgemeine Norm zur Umsetzung der KI-Konvention

KI und Ethik

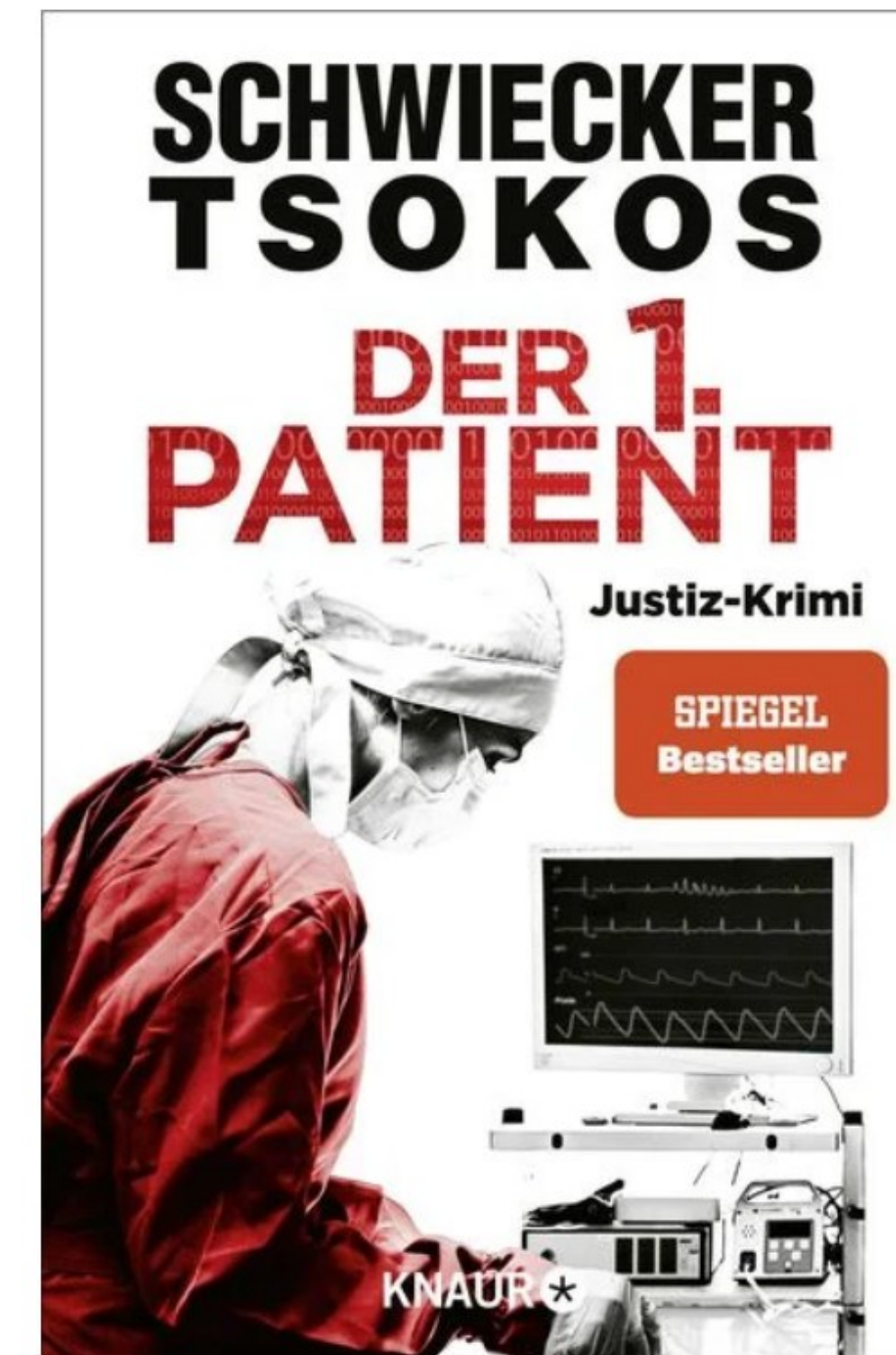


Quelle: TechTarget

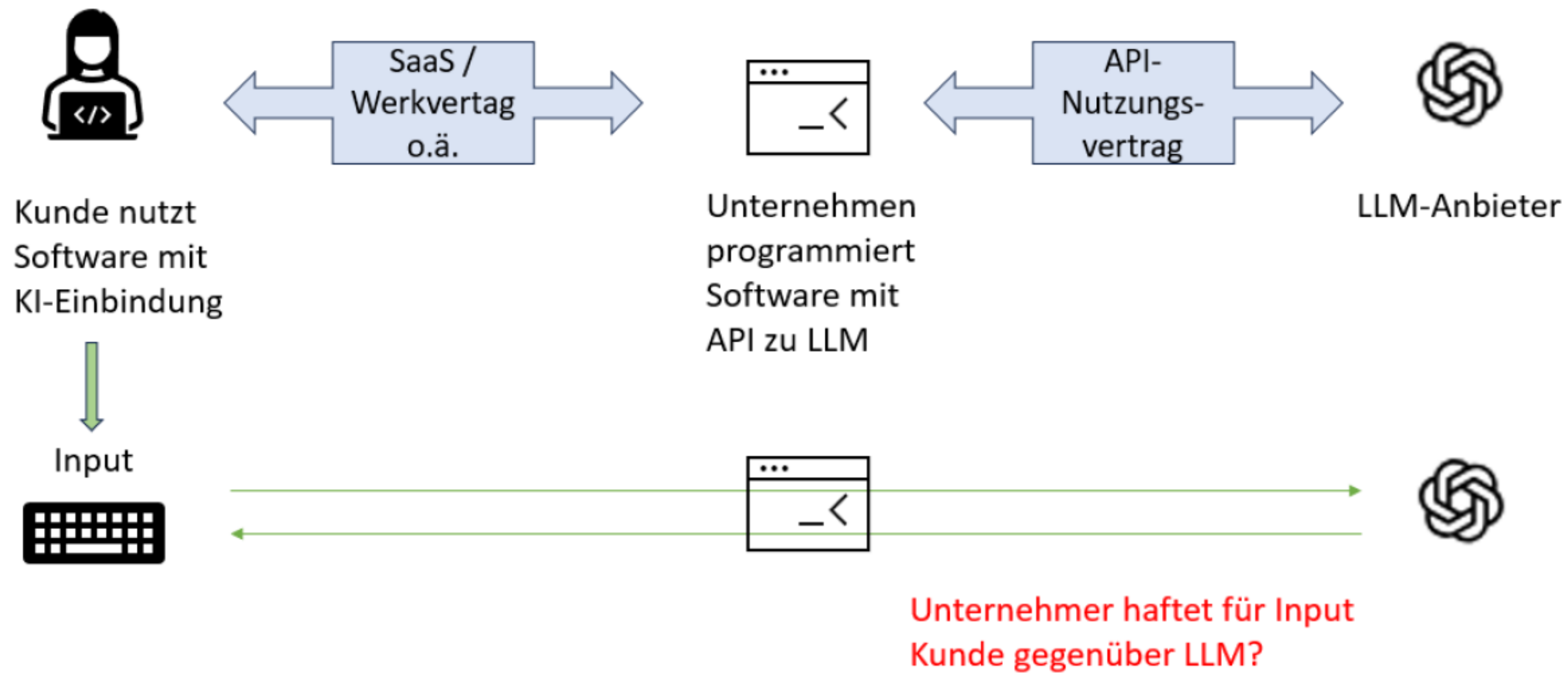
Haftung – wer ist verantwortlich?

Eine Ärztin unter Anklage – ein KI-System unter Verdacht

Eine Routine-Operation der Chefärztin Dr. Sasha Müller endet für den Patienten tödlich. Nach der Obduktion kommt Rechtsmediziner Justus Jarmer zu dem eindeutigen Schluss, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. Die Staatsanwaltschaft klagt Dr. Müller daraufhin wegen fahrlässiger Tötung an. Doch die Ärztin wurde bei dem Eingriff von einem KI-System unterstützt



Haftung LLM-Anbieter?



Haftung

Keine spezifische KI-Haftung im OR

Keine Haftung nach ProdHaftG – keine bewegliche Sache

Keine direkte Haftung der KI – Keine eigene Rechtspersönlichkeit

Haftung des Herstellers nur, wenn gesondert vereinbart – in der Regel haben Hersteller Haftungsausschlüsse und Gerichtsstand USA

Für KI generierte Inhalte und Ausgaben sowie deren Verwendung haftet der Verwender (oder derjenige, der gerade das Nutzungsrecht hat)

«Haftung bei Urheberrechtlich geschütztem Werk»

Schweizerisches Urheberrecht schützt Werke, die geistige Schöpfungen sind und individuellen Charakter haben (Art. 2 URG).

Input: Urheberrechtlich geschützte Werke dürfen nicht frei verwendet werden.

Output: KI-generierte Inhalte sind meist *nicht* geschützt (fehlende Schöpfung).

Trainingsdaten & -methoden rechtlich unklar (z.B. bei LLMs).

Wollen wir überhaupt „geistige Schöpfung“ durch Maschinen schützen?

Diskussion über neue Schutzformen hat begonnen.

Der Nutzer verantwortet nicht für das Training der Sprachmodelle

Wer haftet?

KI = Software => Produktesicherheitsgesetz nicht anwendbar (anwendbar auf bewegliche Sachen)

=> Produkthaftungspflichtgesetz nicht anwendbar

Aber: KI auf oder mit körperlichem Gegenstand => wird eine bewegliche Sache

Allgemein: Ansprüche nach OR 41 (Deliktshaftung)

Neue Regelungen notwendig? oder notwendig!

Aber: KI-Herstellerhaftung vs. KI-Betreiberhaftung;

KI-Herstellerhaftung vs. KI-Betreiberhaftung

Herstellerhaftung:

- Kontrolle von Schadensrisiken in seiner Kontrolle
- Hersteller programmiert und trainiert KI, erteilt «Instruktionen»

Betreiberhaftung

- Kontrolle nach Inverkehrbringen beim Betreiber
- Betreiber entscheidet über Einsatz der KI
- Erst sichtbare Anlaufstelle für

Verschuldenshaftung – Varianten:

- Erhöhte Anforderung an Sorgfaltspflicht
- Vermutung des Verschuldens
- Verschuldensunabhängige Haftung

Strafrecht – StGB 179bis

Aufnahme für Übersetzung – ohne Einwilligung => Straftat?